



フェイクと民事訴訟

成城大学教授
町村泰貴
MACHIMURA Yasutaka

問題の所在

インターネット時代の民事訴訟は、手続のIT化によって今より迅速になり、経済効率も向上するものと期待される。しかし、デジタル化の弊害としてフェイク情報が蔓延し真偽の区別がつきにくくなるという問題は、民事訴訟手続にも関係する。

フェイク情報というと、AIにより生成された虚偽の写真や動画、いわゆるディープフェイクが思い浮かぶ。裁判は、事実関係に法を適用して紛争を解決する営みであるが、ディープフェイクで偽物とは分からないような写真や動画が裁判に持ち込まれると、裁判の結論（これを本案判断という）が歪められることになる。

例えば、交通事故による損害賠償請求訴訟で、原告・被害者が被告の車の前に飛び出し、避け切れずに衝突したというドライブレコーダーの映像が被告側から提出されたとすると、事故の責任はむしろ原告にあると認定されて、大幅な過失相殺、または請求棄却となるかもしれない。契約関係の紛争でも、契約当事者の一方が他方を強迫して契約に応じさせたと見られる場面が録音録画されたファイルが証拠として提出されると、契約の履行請求に対して強迫に

よる取消しが認められるかもしれない。しかし、これらの結論を左右する証拠が、ディープフェイク技術で作出されたものだったとすれば、判決が間違いということになる。そうした事態が蔓延すれば、司法に対する信頼も大きく揺らぐことになるだろう。

フェイク情報が影響を与えるのは本案判断にとどまらない。民事訴訟では、当事者が誰かということをはっきりさせて、その当事者に弁論などの訴訟行為をさせ、判決の効力もその当事者についてのみ及ぶという仕組みをとっている。例えば、甲野太郎が原告となり、乙山花子を被告として、貸金1000万円の返還を求める訴えを提起したとしよう。原告・甲野と被告・乙山とがそれぞれの主張立証を裁判所に対して行い、裁判所は甲野の乙山に対する1000万円の債権が存在するかどうかを判断して結論を下す。その判決の効力は、訴訟行為を行った甲野と乙山の間にのみ及ぶ。ところが、無関係のAが甲野太郎を名乗って訴えを提起して判決を得たとすると、どうなるだろうか。逆にBが乙山花子を名乗って、被告として応訴したとすればどうか。当事者とは別の人が当事者になりすまして訴訟行為を行い、その結果敗訴したとすると、自分の知らないところで下された敗訴判決の効力によって経済的損失を被るという可能性もある。なりすましのおそれは、当事者のみならず証人についても生じうる。このようななりすまし行為がデジタル技術の発達により容易になるとすれば、民事司法の仕組み自体を見直さなければならなくなるかもしれない。

こうしたフェイク情報の弊害に対しては、フェイクが手続に入っていないように予防できれば最も良い。しかしAI生成フェイクは巧妙で、完全に予防することは難しい。そうだとすると、フェイクにより重要な判断が歪められたときに、それをどう是正するかということも考えておく必要がある。

そこで、民事訴訟法¹⁾はフェイク情報に対してどのような防御策を設けているか、また、フェイクにより判断が歪められた場合に、どう対処してきたかということを考えてみよう。民事訴訟制度の全体に関係するところではある

1) 本稿では、2026年5月に施行予定の民事訴訟IT化改正法（令和4年法律第48号）による改正後の規定を

前提とする。

が、スペースの限界もあるので、無関係の人が当事者や証人になりすます事例と、フェイクの証拠が提出された場合とを取り上げて、それぞれ従来の解決と現代における問題の展開を検討する。

訴訟関係者へのなりすまし

1. 当事者本人や証人の本人確認

一般社会であれば、何らかの取引を行うに際して、免許証やマイナンバーカードなどの提示を求めて本人確認をすることで、なりすましを防止する仕組みが多くとられている。裁判所も当然それくらいはしているだろうと思われるかもしれない。ところが、現在の民事訴訟法も民事訴訟規則も、当事者や証人に本人確認書類の提示を求めるという規定はおかれていない²⁾。

証人については、出廷した際に書記官が証人カードへの記入や宣誓書への署名捺印を求め、法廷では、裁判長が証人尋問に先立って氏名、住所、生年月日を述べさせる人定尋問という手順がある。しかし、両当事者が疑義を述べず、また裁判所も疑いを持たなければ、形式的なものである。

当事者については、本人確認の手順も本人確認書類の添付も要求されずに訴状が裁判所に受理される³⁾。提出された訴状は被告に送達されるが、その訴状に記載された被告の住所等に特別送達という名の郵便など（民訴101条）で送られ、被告と記載された人に交付される（民訴102条の2）。その際に署名捺印は求められるが、本人確認書類の提示を求めるという規定があるわけではないし、同居人への送達（民訴106条・補充送達）や書留郵便に付する送達（民訴107条）でも被告の本人確認なしに送達の効果が生じる。

こうなると、当事者についても証人について

も、第三者がなりすまし行為をすることは容易にも思える。もちろん、なりすまし行為は私文書偽造などの犯罪を構成するので、それによって抑制される。また裁判は法廷だけで完結することではなく、現実社会における人間関係のトラブルを対象とするものであるから、当事者や証人が現実社会で互いを知っている場合が多く、なりすましが介在すれば露見する可能性も高い。そして弁護士を代理人とする場合も、依頼人が直接の知り合いでなければ、弁護士が依頼人の本人性を確認することとなるであろう⁴⁾。そうだとすると、現実にはなりすまし行為はなかなか起こり得ないし、万一そのような事態が生じて早期に露見して是正されるから、逆に厳格な本人確認を要求しなくとも問題は大きくないと考えられているのであろう。

2. なりすましの弊害

しかし、なりすまし行為が完全には防止されないとなると、そのまま訴訟が進行してしまう可能性はある。そしてなりすまし行為を見過ごしたまま判決が出てしまうと、経済的被害が発生することにもなりかねない。

例えば証人・丙川三郎になりすましてCが証言したという場合、丙川三郎の証言とは異なるものであるから本来は証拠価値がゼロであり、そのような証言内容を基礎として出された判決は、虚無の証拠に基づく砂上の楼閣ともいべきものとなる⁵⁾。

また当事者の一方がなりすまされたまま判決が下されて確定した場合、判決の効力は当事者にのみ及ぶのが原則（民訴115条1項1号）であるから、なりすまされた人が当事者と扱われる限り、自分の知らないところで他人が行った訴訟の結果を被るということになる。上述の例で、Aが甲野太郎の名で訴えを提起したが敗訴したとすると、その判決の確定により甲野太郎

2) ただし、実務上で本人確認書類の提示を求めることが行われているという可能性はある。

3) 法人等が当事者の場合には代表者などの資格証明書が必要となるし、未成年者が当事者であれば戸籍全部事項証明書が必要となる。しかし、これらは当事者の本人確認ではなく法定代理人の資格確認である。

4) もっとも、弁護士が依頼者の本人確認義務を明示的に負うのは、マナーロンダリング等の防止のために預り金などが生じるときに限られる。「依頼者の本人特定事項

等の確認及び記録保存等に関する規程」（日弁連会規95号）参照。もっとも、一般的に利益相反の回避や不当な目的の依頼の回避（弁護士職務基本規程27条・28条・31条など参照）のために、初対面の依頼者の本人確認は行われるが通常と思われる。なお、いずれの規程も日弁連のウェブサイトでも参照可能である。

5) 証人なりすましが犯罪行為として罰せられるなどした場合は、その証言を基礎とする判決は再審により取り消され得る。民訴法338条1項7号参照。

にはAが訴訟で請求した権利が存在しないということになる。この効力を既判力という。またBが乙山花子の名で応訴し、これまた敗訴したということになると、乙山花子は、その訴訟で認められた義務を否定できなくなるばかりか、金銭を支払えという判決であれば、その執行のために財産や給料を差し押さえられることにもなる。これを執行力という。

実は、こうしたなりすまし事例は、学説上は氏名冒用訴訟と呼ばれ、実際の事件でも問題となってきた。もちろん、なりすまし事例では、なりすまされた当事者が自分の知らないところで下された判決によって不利益を受けるということになると、不当以外の何ものでもない。そこで、戦前から戦後にかけて、判例を中心になりすましに関する救済が行われ、学説でも当事者の確定という論点の下で論じられてきた。以下、その解決事例をいくつか見てみよう。

3. 当事者のなりすましが判明した場合の処理

まず上述の例のうち、甲野太郎の名前を使ってAが訴えを提起したところ敗訴したという事例で、戦前の最高裁判所に当たる大審院は、なりすまされた甲野太郎ではなくAが当事者だとして、甲野太郎に既判力が及ばないと判断した⁶⁾。つまり甲野太郎の権利は、別に甲野太郎自身が訴訟で主張できるものとした。

他方、乙山花子に対する訴えを、無関係のBが乙山の知らないところで弁護士に依頼し、応訴したが敗訴したという事例では、乙山花子はその敗訴判決により強制執行を受けたので、再審の訴えを提起して敗訴判決の取消しを求めた。これに対して大審院は、今度はなりすまされた乙山花子が当事者であったとして、乙山花子の再審請求を適法と認めた⁷⁾。

以上は一見すると、なりすまされた人を当事者と扱うのか、なりすました人を当事者と扱うのかという点で矛盾した判断のようにも思われ

る。しかし、なりすまされた人が当事者であるとした判断は、被告側の乙山花子が敗訴判決を受け、しかも強制執行までされたという事案であるから、再審請求を認めて強制執行を取り消す必要があった。これに対して原告・甲野太郎側のなりすまし事例は、甲野太郎名義の敗訴確定判決の既判力が甲野太郎に及ばないとすれば、少なくとも甲野太郎に関しては再訴可能で問題がなくなる。大審院は、救済の必要と適切な解決のために、なりすまされた者を当事者と認めたり、認めなかったりしたのと考えられる。

なお、この2つの裁判例はいずれも戦前のもので、現代には起こらないのではないかと思う人もいるかもしれないが、なりすましという事例は現代でも時々発生する⁸⁾し、類似する事例は法科大学院制度以後の司法試験の問題ともなっている⁹⁾のである。

4. IT化による変化

以上のような問題は、民事訴訟のIT化によって、すなわち民事訴訟の申立てがオンラインシステムによって可能となる場合でも、基本的には変わらない。むしろ、オンラインシステムの利用登録の際に本人確認が行われるとすれば、少なくともオンライン申立てを行う場合にはなりすましが生じにくくなることは確かである。

しかし逆に、冒頭に述べたように、高度なフェイク技術が一般にも広まれば、なりすましの可能性がかえって増大することにもなりかねず、セキュリティとのいたちごっことなるかもしれない。現実社会での紛争に際して当事者が互いに見知っていると、弁護士による本人確認がなされるなど、なりすましがしにくい状況も、オンライン取引に伴うトラブルが増加し、弁護士・依頼者の関係もオンラインで築かれるようになると、本人確認の確実性が薄くなる可能性もある。そうした懸念を考えると、特に当事者本人のマイナンバーカードなどを用いた本

6) 大判昭和2・2・3民集6巻13頁。

7) 大判昭和10・10・28民集14巻1785頁（民事訴訟法判例百選〔第6版〕12頁）。認められた再審事由は、現在の民訴法338条1項3号の無権代理である。

8) 例えば名古屋高判平成14・9・4判例集未登載。裁判所のウェブサイトで見ることができるので、興味のある人は是非

アクセスしてみよう。

9) 2010年司法試験論文式民事系第2問Ⅲである。ただし、この問題の事例は、なりすました人が当事者本人の同居人で、依頼関係があったというものであるから、本文で述べた事例とはかなり論点が異なる。

人認証システムを、裁判上も取り入れる必要があるかもしれない。



フェイク証拠

1. 証拠の真正性確認の必要性和方法

次に、裁判所に提出された証拠が高度なフェイク技術により作出されたものという可能性について検討する。こちらの問題も新しいことではなく、従来の民事訴訟法でも、特に文書を証拠とする場合に、まず形式的証拠力のテストにより偽造証拠を排除する仕組みがとられている。

形式的証拠力とは、文書が偽造されたものではないこと、すなわち作成名義人の意思に基づいて作成されたものと認められることを意味する。これを文書の真正な成立というが、その点に争いがあれば、その文書を証拠としたい当事者（挙証者）がその真正な成立を証明しなければならない（民訴228条1項）。ただし公文書については、方式および趣旨から公務員が職務上作成したものと認められるのであれば真正な成立が推定されるし（同条2項）、私文書も署名または押印があれば真正な成立が推定される¹⁰⁾（同条4項）。署名や押印によって真正性が証明できない場合でも、筆跡や印影の対照により真正性の証明が可能であり（民訴229条1項）、そのために、対照用の他の文書の提出や筆記を相手方（文書の作成者）に命じることができる（同条2項・3項）。これに従わない場合は、文書の成立に関する挙証者の主張を真実と認めることができる（同条4項）。電磁的記録に関しては、いわゆる電子署名による真正な成立の推定が、2000年公布の特別法¹¹⁾によって認められていた。いずれにせよ、形式的証拠力があるかどうかについても、自由心証主義の下で裁判官の判断に委ねられているので、証言などから認められることもあるし、逆に専門家による鑑定により判断する場合もある。

なお、形式的証拠力が認められても、記載内容が真実かどうかはまた別の問題（これを証拠価値または実質的証拠力という）である。しかし遺言書などの要式行為や契約書などの意思表示

を記載した文書は、形式的証拠力が認められれば、それによって要証事実が証明されるという強力な効果がある。

以上の規律は、紙媒体の文書にとどまらず、写真や録音、録画などにも準用される（民訴231条・準文書）。

そこで、写真や映像等も、ディープフェイクにより作成されたものなどと争われれば、その真正な成立を挙証者が証明しなければならず、普通の文書と異なり署名押印により真正性が推定されることはないので、それ以外の手段により証明しなければならない。以前であれば、合成写真などは鑑定により判別可能なことも多かったが、技術の進歩は真贋の判定を極めて困難にした。こうなると、偽造の証明も難しいが、真正な成立の証明も同様に難しく、特にプリントアウトされた写真では決定的な証拠とはいえない場面も増えてくるであろう。

なお、偽造証拠が見過ごされて判決の資料となり、その判決が確定した場合には、再審請求による取消しが行われ得る（民訴338条1項6号）。もっとも、証拠が偽造されたものだったというだけでは十分ではない。偽造証拠による再審は、同条2項により「罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限」と規定されているので、刑事訴追が前提となり、ハードルは高い。

2. IT化による変化

民事訴訟のIT化により、紙媒体の文書や準文書に加えて、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べが新たに設けられた。それ以前も、電磁的記録の情報が証拠調べの対象とならなかったわけではないが、書証の規定によるのか検証の規定によるのかなど、取調べ方法は実務に委ねられていた¹²⁾。

今後、電磁的記録の情報については、民訴法231条の2および231条の3の規定、そして民訴規則149条の2以下という新設された規定に

10) ここでいう推定とは、証明責任の転換をもたらす法律上の推定ではなく、経験則を法定化した法定証拠法則とされている。

11) 電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）。

基づいて、証拠調べが行われる。

ただし、本稿で問題としている証拠偽造の問題に関しては、明確な規定がおかれていない。真正な成立に関する民訴法 228 条の規定は準用されているし、準用から除かれた私文書の真正な推定（同条 4 項）については従前から電子署名及び認証業務に関する法律 3 条により、電子署名が施された場合の真正な成立の推定が認められる。そして真正性の推定が認められない場合は、争われれば電磁的記録の成立の真正性（すなわち作成者の意思に基づいた作成）を、挙証者において証明しなければならない。

電磁的記録に関して、偽造されていないかどうかを立証する方法としては、デジタル・フォレンジック技術の活用が考えられるところである。デジタル・フォレンジックとは、電子鑑識などと訳されることもあるが、一般的には「電磁的記録の証拠保全及び調査・分析を行うとともに、電磁的記録の改ざん・毀損等についての分析・情報収集等を行う一連の科学的調査手法・技術」と定義される¹³⁾。デジタル・フォレンジックは、主として警察捜査に用いられることが多いが、それ以外にも、情報漏洩時の漏洩ルートの捜索や、アメリカの民事訴訟における電子情報のディスカバリ（eディスカバリ）に必要な関連ファイル検索確定などに用いられる。民事訴訟上の証拠の偽造に関しては、電子記憶媒体上の消去されたデータの復元や、データ作成日時や変更日時などの履歴情報の確認、作成者および変更者の特定などにより、偽造の有無の確認を行うことが考えられよう。

ただし、偽造されたことの痕跡を見つけることはできても、偽造されていないことを直接証明することは困難である。そこで、文書証拠に関して規定されている「文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない」（民訴規 145 条）¹⁴⁾とのルールを基礎として、挙証者が相手方の述べる否認の根拠の否定に成功すれば、真正な成立の証明があったものとするといった運用が考えられよう。

終わりに

一般的に裁判制度は、真実を明らかにして法を適用するプロセスであり、真実にかなった裁判であることが何よりも重要と思われる。フェイク情報は、そのような裁判制度のイメージからいっても大きな脅威だと考えられそうである。

しかし、証拠の偽造や氏名冒用といったフェイク情報の弊害は従来から存在していた。民事訴訟手続は、フェイク情報が混入しにくい構造であることを前提としつつ、それらの完全排除を目指すのではなく、フェイク情報に基づいて行われた手続やそれに基づく判決をどう扱うかという事後的な是正を備えてきた。

とはいえ、ディープフェイクなどの技術進化により、従来以上にフェイク情報が混入するようであれば、その事前予防も高度化せざるを得ない。今後の民事訴訟制度は、そうした情報セキュリティも大きな課題となることであろう。

（まちむら・やすたか）

12) 書証であれば、民訴法 231 条の準文書ということになるが、同条が列举する中に電磁的記録は入っていないかった。もっともそれは、現行民訴法が制定された平成 8 年段階で具体的な媒体を挙げることが技術進歩の速さとの関係で適当でないという理由によるものであって、電磁的

記録の準文書としての取調べを否定したものではなかった。

13) 特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会のウェブサイト参照。

14) この規定は民訴規則 149 条の 4 で電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べにも準用されている。